



</en-media>

本文由建银国际小水推荐

推荐级别：摘要+点评+全文，点评精彩不代表本刊观点

【107号文行业摘要】

金融机构理财：不得开展资金池，资金来源与应用——对应

信托公司：回归信托主业，不得开展非标准化理财资金池

小额贷款公司：制定全国统一的监管制度和经营管理规则

典当行业：回归典当主业，不得融资放大杠杆

融资租赁公司：不得转借银行贷款和相应资产

融资性担保：界定担保责任余额与净资产比例上限

网络金融机构：不得超范围经营

私募投资基金：严禁私募股权投资基金开展债权类融资业务

【点评】影子银行监管仍在迷雾中——评国务院出台影子银行监管新规

资料来源：光大证券

据媒体报道，国务院于近日下发了加强影子银行监管的规定。今日，路透社报道国务院办公厅已下发了关于加强影子银行监管有关问题的通知（107号文）。这是中国影子银行问题浮出水面以来，颁布的最高规格相关监管规定，自然引发多方关注。

从媒体披露的文件细节来看，107号文反映出了监管当局对影子银行的认识仍然模糊，风险所在仍不清楚，监管思路仍不明确。作为一项旨在规范影子银行监管的文件，107号文理应清楚回答以下四个问题：影子银行是什么？影子银行风险在哪里？影子银行谁来管？影子银行怎么管？但这份文件对这四个问题都没有给出令人满意的答案。

(1) 107 号文并未厘清什么是影子银行。从逻辑学上来讲，一个定义包括内涵和外延两部分。所谓内涵，是指将一个事物与其它事件区分开来的所有特征。而外延则是这个定义所对应的全部实例。以这样的标准来审视 107 号文，可以发现文中并未给出影子银行的内涵。换言之，107 号文并未给出判断一个金融机构或业务不属于影子银行的标准。107 号文只是罗列了我国影子银行的三大类组成——没有金融牌照，没有或是缺乏监管的信用中介，以及有金融牌照的金融机构从事的监管不足或规避监管的业务。就算不深究这里罗列的类别在逻辑上并没有并列关系，仅就内容来看，这一划分的实际意义也不大。因为按照这一划分，所有缺乏监管的金融机构、金融业务都属于影子银行。但什么是缺乏监管、什么是不缺乏监管本身又是模糊的（就连传统的存贷款业务也可以说有监管不到位的情况）。所以说，107 号文并未给出影子银行的定义。要依据这一文件来清晰判断哪些机构或业务属于影子银行是不可能的。

(2) 107 号文并未清楚指明影子银行的风险在什么地方。107 号文中专门有一节要求做好影子银行的风险防控。这部分要求要深入排查风险隐患，加强监督检查，并加大违法违规行为查处力度。但是，影子银行的风险究竟在什么地方，文中却只字未提。

(3) 影子银行仍然是多头管理，监管模糊地带继续存在。107 号文要求按照谁批设机构谁负责风险处置的原则，合理分工监管责任。在这一原则下，影子银行的监管部门将涵盖一行三会，并从中央政府延伸到地方政府。在这样复杂的多头管理格局之下，监管的重叠和漏洞在所难免，金融机构的监管套利空间仍然存在。除此而外，对诸如第三方理财、非金融机构资产证券化、网络金融等金融发展带来的新事物究竟由谁来监管，107 号文做了模糊处理，只是要求由央行会同有关部门共同研究制定办法。

(4) 影子银行的管理思路仍然停留在行政监管的思路，有效性值得怀疑。107 号文用较多笔墨谈了完善监督制度和办法。对理财业务、信托公司业务、金融交叉产品等金融业务分门别类的给出了意见。整体来看，监管思路仍然是行政导向，要求金融机构应该做些什么，不能做些什么。但是中国影子银行迅猛发展的主要原因就是规避监管。更多的监管只是给了金融机构更强规避监管的动力。而在利率市场化改革的推进之中，金融产品极大丰富，也给了各家机构规避监管的空间。所以，107 号文给出的各项监管措施只是将猫鼠游戏又向前推进了一步，并不能完全管住影子银行。

107 号文内容还较为空泛，接下来各个部委的细化文件更值得关注。客观的说，107 号文是监管当局对防控影子银行风险做出的又一次尝试，但它距离建成科学、完善、成熟的影子银行监管体系还相当遥远。如果要像某些媒体那样将其比作影子银行的“基本法”，委实有些太过夸张。因此，各方更需要关注接下来各个部委各自推出的影子银行相关政策（比如银监会只听楼梯响，不见人下来的“9 号文”）。

107 号文对实体经济流动性投放影响不大。谈到影子银行监管，许多人的第一反应是流动性紧缩。但是出于 3 方面的原因，我们相信 107 号文并不会带来实体经济流动性的明显收缩。

(a) 行政性的监管措施对控制影子银行扩张作用有限。这方面，2013 年 3 月 25 日出台的银监会“8 号文”就是一个例子。当时，银监会对银行理财业务做出了比较严格的规定。但是，金融机构很快就找到方法规避了这些监管措施，而社会融资总量之中的表外部分（主要包含影子银行业务）也仍然保持了快速增长。以这个前例来看，107 号文能取得的实际效果应该不会太大。

(b) **自2013年6月钱荒之后，影子银行的扩张已经因为银行间市场资金面的抽紧而大受打压**，107号文估计难以把这个已经压低的增速再进一步压低。从社会融资总量数据来看，表外融资的增速在2013年下半年以来已经明显走低，再进一步下降的空间应该有限。

(c) **从2013年6月钱荒以来，实体经济流动性已经重新以表内信贷为主，受107号文的影响应该不大**。去年6月的钱荒让实体经济流动性投放从之前的“表内紧，表外松”，转变为了“内松外紧”。去年3季度经济增长的小幅加速大部分就建立在表内信贷对基建投资的更大支持力度之上。这部分融资与107号文并没有太直接的相关性。

107号文对实体经济增长的影响也应该有限。由于实体经济的流动性投放并不会因为107号文而明显紧缩，所以我们相信实体经济增长受到的影响也会很有限。当然，按照我们的预测，2013年4季度GDP增速确实会慢于3季度，但这是稳增长政策力度减弱造成的，不应算在107号文的头上。

107号文出台后，银行间市场的流动性应该仍然会偏紧。我们相信，过去两年的经济运行已经让人民银行明白，**要控制影子银行（或者说表外融资），行政性措施是低效甚至无效的，只有从银行间市场这个资金来源入手才能见效**。这是人民银行态度在去年6月钱荒前后发生重大转变——从之前的保持银行间市场资金价格稳定，转变为之后严控银行间市场资金数量、放任资金价格波动——的主要原因。107号文虽然对控制影子银行的效果有限，但它毕竟表明了高层对影子银行的重视，应该会让人民银行在维持银行间市场资金面紧平衡时更有底气。因此，一方面从银行间市场向实体经济的流动性投放并不会明显减少，另一方面人民银行偏紧的态度又不会改变，所以未来银行间市场流动性估计仍然会偏紧，并可能在年关、季末等关键时点上再次大幅波动。

短期来看，现金为王，债市与股市仍需谨慎。107号文出台之后，实体经济流动性投放“内松外紧”，以及银行间市场紧平衡的格局不会改变。这会继续对债券市场形成负面压力。而107号文对投资者情绪的打压，再结合近期经济增长短期向下的趋势，也不利于股市。另外，随着107号文的出台，以及未来相关部委细化政策逐步推出的前景，金融机构至少在短期内会在金融创新业务方面采取观望态度。从而挤压金融机构的利润想象空间。在这样的背景下，再考虑到春节前银行间市场资金面所存在的巨大不确定性，持有现金可能是投资者最好的选择。

《国务院办公厅关于加强影子银行监管有关问题的通知》国办发【2013】107号文

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

近年来，随着我国金融市场的改革发展，一些传统银行体系之外的信用中介机构和业务(以下统称影子银行)日益活跃，在满足经济社会多层次、多样化金融需求的同时，也暴露出业务不规范、管理不到位和监管套利等问题。为有效防范影子银行风险，引导其健康发展，经国务院同意，现就有关问题通知如下：

一、正确把握影子银行的发展与监管

影子银行的产生是金融发展，金融创新的必然结果，作为传统银行体系的有益补充，在服务实体经济、丰富居民投资渠道等方面起到积极作用。我国影子银行主要包括三类：一是不持有金融牌照、完全无监督的

信用中介机构，包括新型网络金融公司、第三方理财机构等。二是不持有金融牌照，存在监管不足的信用中介机构，包括融资性担保公司、小额贷款公司等。三是机构持有金融牌照，但存在监管不足或规避监管的业务，包括货币市场基金、资产证券化、部分理财业务等。当前，我国影子银行风险总体可控。但2008年国际金融危机表明，影子银行风险具有复杂性、隐蔽性、脆弱性、突发性和传染性，容易诱发系统性风险。要认真汲取国际金融危机的深刻教训，进一步增强大局意识和忧患意识，坚持一手促进金融发展、金融创新，一手加强金融监督、防范金融风险，落实责任，加强协调，疏堵结合，趋利避害，在发挥影子银行积极作用的同时，将其负面影响和风险降到最低。

二、进一步落实责任分工

（一）按照谁批设机构谁负责风险处置的原则，逐一落实各类影子银行主体的监督管理责任，建立中央与地方统分结合，国务院有关部门分工合作，职责明晰、权责匹配、运转高效的监督管理体系。

（二）已明确法定监督管理部门的，有相关部门按照法定职责分工分别实施统一归口监督管理。其中，各类金融机构理财业务，由国务院金融监管部门依照法定职责和表内外业务并重的原则加强监督管理，银行业机构的理财业务由银监会负责监督；证券期货机构的理财业务及各类私募投资基金由证监会负责监督；保险的理财业务由保监会负责监督；金融机构跨市场理财业务和第三方支付业务由人民银行负责监管协调。

（三）已明确由国务院有关部门制定规则、地方人民政府负责监督管理的，实行统一规则下的地方人民政府负责制。其中，融资性担保公司由银监会牵头的融资性担保业务部际联席会议制定统一的监督管理制度和经营管理规则，地方人民政府负责具体监督管理；小额贷款公司由银监会会同人民银行等制定统一的监督管理制度和经营管理规则，建立行业协会自律机制，省级人民政府负责具体监督管理。

（四）已经明确由地方人民政府负责监督管理，国务院明确行业归口部门的，由地方人民政府根据行业归口部门统一要求负责具体监督管理，行业归口部门牵头制定完善相关法规制度和政策措施。

（五）针对尚未明确监督主体的，抓紧进行研究。其中，第三方理财和非金融机构资产证券化、网络金融活动等，由人民银行会同有关部门共同研究制定办法。

三、着力完善监管制度和办法

（一）按照“分业经营、分业监管”的原则，加强市场主体监管，依法制定公布相关监督管理办法、经营管理规则和风险管理制度，严格监管超范围经营和监管套利行为。按照“业务规模与风险承担能力相适应”的原则，督促相关机构建立内部控制、风险处置制度和风险隔离机制。

（二）规范发展金融机构理财业务。各金融监管部门要按照代客理财、买者自负、卖者尽责的要求，严格监管金融机构理财业务。要督促各类金融机构将理财业务分开管理，建立单独的理财业务组织体系，归口一个专营部门；建立单独的业务管理体系，实施单独建账管理；建立单独的业务监督体系，强化全业务流程监督。商业银行要按照实质重于形式的原则计提资本和拨备。商业银行代客理财资金要与自有资金分开使用，不得购买本银行贷款，不得开展理财资金池业务，切实做到资金来源于运用——对应。证券公司要加强资本管理，保险公司要加强偿付能力管理。

（三）加快推动信托公司业务转型。明确信托公司“受人之托，代人理财”的功能定位，推动信托公司业务模式转型，回归信托主业，运用净资本管理约束信托公司信贷类业务，信托公司不得开展非标准化理财资金池等具有影子银行特征的业务。建立完善信托产品登记信息系统，探索信托受益权流转。

（四）规范金融交叉产品和业务合作行为。金融机构之间的交叉产品和合作业务都必须以合同形式明确风险承担主体和通道功能主体，并有风险承担主体的行业归口部门负责监督管理，切实落实风险防控责任。

（五）规范管理民间融资业务，小额贷款公司是以自有资金发放贷款、风险自担的非金融机构，要通过行业自律组织，建立小额贷款业务规范，不得吸收存款、不得发放高利贷、不得用非法手段收贷。银行业金融机构按规定与小额贷款公司发生的融资业务，要作为一般商业信贷业务管理。典当行和融资租赁公司等非金融机构要严格界定业务范围，典当行业要回归典当主业，不得融资放大杠杆。融资租赁公司要依托适宜的租赁物开展业务，不得转借银行贷款和相应资产。

（六）稳健发展融资性担保业务。要按照代偿能力与业务发展相匹配的原则，指导融资性担保公司稳健开展担保业务，明确界定融资性担保公司的融资性担保责任余额与净资产的比例上限，防止违规放大杠杆倍数超额担保。非融资性担保公司不得从事融资性担保业务。银行业金融机构不得为各类债券、票据发行提供担保。

（七）规范网络金融活动。金融机构借助网络技术和互联网平台开展业务，要遵守业务范围规定，不得因技术手段的改进而超范围经营。网络支付平台、网络融资平台、网络信用平台等机构要遵守各项金融法律法规，不得利用互联网技术违规从事金融业务。

（八）规范发展私募投资基金业务。要按照不同类型投资基金的本质属性，规范业务定位，严禁私募股权投资基金开展债权类融资业务。

四、切实做好风险防控

（一）深入排查风险隐患。有关部门按照责任分工，系统深入排查影子银行活动的薄弱环节和风险隐患，切实做到心中有数，地方人民政府要按照行业归口部门的统一部署，结合本地区实际，加强对各类金融活动的监督管理，及早锁定风险，层层落实风险防控责任，有针对性地建立完善风险应对处置预案。

（二）着力加强监督检查。建立健全风险预警机制，加强风险监测、分析和预警。坚持日常监督管理和定期检查，不定期抽查相结合，提高非现场监督管理和现场检查的有效性，切实做到风险早发现、早预警、早报告、早处置。

（三）加大违法违规行为查处力度。有关部门要督促指导地方人民政府，严肃查处各类违法违规融资活动，及时纠正各类金融超业务范围活动，严厉打击非法集资等违法行为，切实维护金融秩序，保护存款人、投资者和金融消费者的合法权益。

五、加快健全配套措施

（一）加强监督管理协调。地方人民政府要遵守统一的行业监管规定，加强与行业归口部门的政策衔接，充实监督管理资源。有关行业归口部门要加强协调配合，及时修订完善规章制度，指导行业协会等自律组织强化自我约束，加大行业分析、指导和培训力度，积极发挥金融监管协调部际联席会议制度的作用，重点对跨行业、跨市场的交叉性金融业务监管进行协调。

（二）强化信息统计和共享。人民银行要抓紧制定基础性统计框架和规范，有关行业归口部门要按照统计框架和有关会计制度，结合行业特点，制定统一的统计科目和报表体系，建立全国性行业信息统计系统。进一步健全统计分析制度，将有关行业的业务总量、机构数量、风险状况等情况纳入统计分析范围。各地区要按照有关行业归口部门的要求，及时准确报送相关信息，有关行业归口部门按照人民银行的要求，及时准确报送行业统计信息；人民银行负责各类社会融资活动的统计汇总，建立影子银行专项统计，定期向国务院报告统计汇总信息情况，同时反馈各地区和有关行业归口部门，并适时向社会公开发布。

（三）加强社会信用体系建设。以不良信用记录为重点，建立相关机构及其高管和从业人员的信用记录，实施信用分类监管。建立失信黑名单制度和失信行为责任人行业禁入制度，健全失信惩戒机制，强化相关机构、人员的诚信意识。

（四）做好舆论引导工作。有关部门要通过各种形式，同社会公众客观介绍影子银行的积极作用和风险情况，积极做好舆论引导工作。对媒体反映的影子银行风险等问题，要高度重视、及时核查整改，加强披露、增加透明度，维护市场信心。对不实传闻和报道，要及时回应澄清。

（五）本通知印发后，各地区、各有关部门要抓紧制定具体实施方案，确保各项措施落到实处。

感谢关注：FMBA新视角

微信公众号：FMBA2012

推荐请发到：xushy.12@sem.tsinghua.edu.cn

[阅读原文](#)